



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARWIN BIN MASTIRI**;
2. Tempat lahir : Lumpatan (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 70 Tahun / 07 Agustus 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Lumpatan I Kec. Sekayu Kab. Muba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/94/VIII/RES.1.7/2024/Satreskrim tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Penangguhan penahanan oleh Penyidik tanggal 18 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Zainal Arifin Z, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Merdeka Kayuara Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 299/SK/2024/PN Sky tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 401/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa DARWIN bin MASTIRI" bersalah melakukan Tindak pidana " dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 340 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap "Terdakwa DARWIN bin MASTIRI" berupa pidana mati.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek dasar warna hitam
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang sekira 55 (lima puluh lima) centimeter
 - 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira 100 (seratus) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang terlalu tinggi/berat menuntut Terdakwa, sehingga mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa jujur dan sopan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman seadil-adilnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DARWIN bin MASTIRI, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Dusun II Desa Lumpatan I Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* terhadap Korban Ledi bin Abi yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebelumnya Terdakwa dan korban Hasan Basri pernah ada masalah sengketa batas tanah rumah Terdakwa dengan tanah milik korban, yang mana tetes air atap rumah Terdakwa sudah masuk kedalam tanah milik korban, kemudian permasalahan tersebut sudah diselesaikan melalui kantor Desa Lumpatan dengan hasil perdamaian antara Terdakwa dan korban Hasan Basri dikarenakan tetes air atap rumah Terdakwa sudah masuk kedalam tanah korban Hasan Basri maka Terdakwa bersedia membayar uang sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah), kepada korban Hasan Basri dan uang tersebut sudah diterima oleh korban Hasan Basri dan bersepakat bahwa nantinya akan bersama-sama memasang patok batas tanah Terdakwa dan korban Hasan Basri.
- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 anak korban Hasan Basri Sdri PIT membangun rumah pada tanah korban yang berbatasan dengan tanah milik Terdakwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa teringat bahwa akan memasang patok pembatas tanah antara rumah Terdakwa dan tanah milik korban Hasan Basri, kemudian Terdakwa mendatangi korban Hasan Basri yang saat itu sedang duduk disamping rumahnya sambil mengawasi tukang bekerja membangun rumah Pada saat mendatangi korban Hasan Basri Terdakwa saat itu membawa 1 (satu) Bilah parang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



bergagang kayu warna coklat dengan Panjang 55 cm dan 1 (satu) potong kayu dengan Panjang sekitar 100 Meter yang sudah Terdakwa runcing untuk digunakan sebagai patok pembatas tanah, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan korban Hasan Basri, Terdakwa berkata "Ayo Kita Pasang Patok" dan dijawab oleh korban Hasan Basri "Patok Udah Dipasang Oleh Tukang" lalu Terdakwa jawab "Mengapa Menyuruh Tukang, Karena Perjanjian Sebelumnya Kita Bersama-Sama Memasang Patok" dijawab lagi oleh korban "Sama Saja", sembari korban berdiri dengan nada membentak mendengar perkataan korban Hasan Basri tersebut Terdakwa langsung tersulut emosi dan langsung membacok korban Hasan Basri dengan menggunakan 1 (satu) Bilah parang bergagang kayu warna coklat dengan Panjang 55 cm yang sedang Terdakwa pegang ke bagian leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (Satu) kali selanjutnya Terdakwa membacok dibagian bahu sebelah kiri korban Hasan Basri lalu Terdakwa membacok di bagian bahu sebelah kanan korban Hasan Basri sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan korban terjatuh, kemudian korban Hasan Basri berdiri kembali dan Terdakwa membacok korban Hasan Basri kembali kearah tubuh korban dan ditangkis oleh korban dengan menggunakan lengan kanan korban kemudian Terdakwa membacok korban Hasan Basri kembali mengenai pipi kanan dan bahu kanan korban Hasan Basri yang membuat korban Hasan Basri terjatuh tertelungkup dan Terdakwa kembali membacok korban Hasan Basri sebanyak 6 (enam) kali kearah punggung korban hingga korban bersimbah darah dan Setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk melarikan diri rumah IWAN yang berada di Lumpatan I Kec. Sekayu Kab. Muba, kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian dan dijemput di rumah korban IWAN selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Muba.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan HASAN BASRI bin HUSIN mengalami kematian sebagaimana: Visum Et Repertum No: 445/151/VR/VIII/2024/RSUD Sekayu tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Purwoginangsih selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Sekayu dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Fisik:

- Kepala dan Wajah:

- Luka robek di pipi kanan dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di telinga kanan dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Leher
 - Luka robek di leher sebelah kiri dengan panjang delapan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Dada: tidak ada jejas
- Perut: tidak ada jejas
- Punggung dan Pinggang
 - Luka robek di punggung kiri dengan panjang dua puluh sentimeter dan lebar enam sentimeter
 - Luka robek di punggung kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter
 - Luka robek di punggung kiri dengan panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter
 - Luka robek di punggung tengah atas dengan panjang dua puluh sentimeter dan lebar lima sentimeter
 - Luka robek di punggung tengah bawah dengan panjang tujuh belas sentimeter dan lebar empat sentimeter
 - Luka robek di punggung tengah bawah dengan panjang dua puluh dua sentimeter dan lebar enam sentimeter
- Anggota gerak atas (lengan/tangan):
 - Luka robek di bahu kanan dengan panjang empat belas sentimeter dan lebar lima sentimeter
 - Luka robek di bahu kanan dengan panjang delapan sentimeter dan lebar lima sentimeter-
 - Luka robek di bahu kanan dengan panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter-
 - Luka robek di bahu kanan dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
 - Luka robek di lengan kanan bawah dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
 - Luka robek di bahu kiri dengan panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Anggota gerak bawah (tungkai/kaki): tidak ada jejas
- KESIMPULAN:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar tersebut ditemukan beberapa luka robek di wajah, leher, punggung, bahu kanan-kiri dan lengan kanan bawah.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DARWIN bin MASTIRI, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Dusun II Desa Lumpatan I Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* terhadap Korban Ledi bin Abi yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 anak korban Hasan Basri Sdri PIT membangun rumah pada tanah korban yang berbatasan dengan tanah milik Terdakwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa teringat bahwa akan memasang patok pembatas tanah antara rumah Terdakwa dan tanah milik korban Hasan Basri, kemudian Terdakwa mendatangi korban Hasan Basri yang saat itu sedang duduk disamping rumahnya sambil mengawasi tukang bekerja membangun rumah Pada saat mendatangi korban Hasan Basri Terdakwa saat itu membawa sebilah parang dan sepotong kayu yang sudah Terdakwa runcing untuk digunakan sebagai patok pembatas tanah, kemudian setelah bertemu dengan korban Hasan Basri berkata berkata "Ayo Kita Pasang Patok" dan dijawab oleh korban Hasan Basri " Patok Udah Dipasang Oleh Tukang" lalu Terdakwa jawab "Mengapa Menyuruh Tukang, Karena Perjanjian Sebelumnya Kita Bersama-Sama Memasang Patok" dijawab lagi oleh korban "Sama Saja", sembari korban berdiri dengan nada membentak mendengar perkataan korban Hasan Basri tersebut Terdakwa langsung tersulut emosi dan langsung membacok korban Hasan Basri dengan menggunakan sebilah parang yang sedang Terdakwa pegang ke bagian leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (Satu) kali kemudian dibgaian bahu kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu korban terjatuh lalu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban berdiri kembali dan Terdakwa membacok korban kembali ke arah tubuh korban dan ditangkis oleh korban dengan menggunakan lengan kanan korban kemudian Terdakwa membacok korban kembali mengenai pipi kanan dan bahu kanan korban lalu korban terjatuh tertelungkup dan Terdakwa kembali membacok korban sebanyak 6 (enam) kali ke arah punggung korban hingga korban bersimbah darah dan Setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk melarikan diri, rumah korban IWAN yang berada di Lumpatan I Kec. Sekayu Kab. Muba, kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian dan dijemput di rumah korban IWAN selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Muba.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Ledi bin Abi mengalami kematian sebagaimana: Visum Et Repertum No: 445/151/VR/VIII/2024/RSUD Sekayu tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Purwoginangsih selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Sekayu dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Fisik:

- Kepala dan Wajah:

- Luka robek di pipi kanan dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Luka robek di telinga kanan dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter

- Leher

- Luka robek di leher sebelah kiri dengan panjang delapan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

- Dada: tidak ada jejas

- Perut: tidak ada jejas

- Punggung dan Pinggang

- Luka robek di punggung kiri dengan panjang dua puluh sentimeter dan lebar enam sentimeter
- Luka robek di punggung kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter
- Luka robek di punggung kiri dengan panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter
- Luka robek di punggung tengah atas dengan panjang dua puluh sentimeter dan lebar lima sentimeter
- Luka robek di punggung tengah bawah dengan panjang tujuh belas sentimeter dan lebar empat sentimeter



- Luka robek di punggung tengah bawah dengan panjang dua puluh dua sentimeter dan lebar enam sentimeter
- Anggota gerak atas (lengan/tangan):
 - Luka robek di bahu kanan dengan panjang empat belas sentimeter dan lebar lima sentimeter
 - Luka robek di bahu kanan dengan panjang delapan sentimeter dan lebar lima sentimeter-
 - Luka robek di bahu kanan dengan panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter-
 - Luka robek di bahu kanan dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
 - Luka robek di lengan kanan bawah dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
 - Luka robek di bahu kiri dengan panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Anggota gerak bawah (tungkai/kaki): tidak ada jejas
- KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan luar tersebut ditemukan beberapa luka robek di wajah, leher, punggung, bahu kanan-kiri dan lengan kanan bawah.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa DARWIN bin MASTIRI, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Dusun II Desa Lumpatan I Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan mengakibatkan mati* terhadap Korban Ledi bin Abi yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebelumnya Terdakwa dan korban Hasan Basri pernah ada masalah sengketa batas tanah rumah Terdakwa dengan tanah milik korban, yang mana tetes air atap rumah Terdakwa sudah masuk



kedalam tanah milik korban, kemudian permasalahan tersebut sudah diselesaikan melalui kantor Desa Lumpatan dengan hasil perdamaian antara Terdakwa dan korban Hasan Basri dikarenakan tetes air atap rumah Terdakwa sudah masuk kedalam tanah korban Hasan Basri maka Terdakwa bersedia membayar uang sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah), kepada korban Hasan Basri dan uang tersebut sudah diterima oleh korban Hasan Basri dan bersepakat bahwa nantinya akan bersama-sama memasang patok batas tanah Terdakwa dan korban Hasan Basri.

- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 anak korban Hasan Basri Sdri PIT membangun rumah pada tanah korban yang berbatasan dengan tanah milik Terdakwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa teringat bahwa akan memasang patok pembatas tanah antara rumah Terdakwa dan tanah milik korban Hasan Basri, kemudian Terdakwa mendatangi korban Hasan Basri yang saat itu sedang duduk disamping rumahnya sambil mengawasi tukang bekerja membangun rumah Pada saat mendatangi korban Hasan Basri Terdakwa saat itu membawa sebilah parang dan sepotong kayu yang sudah Terdakwa runcing untuk digunakan sebagai patok pembatas tanah, kemudian setelah bertemu dengan korban Hasan Basri berkata berkata "Ayo Kita Pasang Patok" dan dijawab oleh korban Hasan Basri " Patok Udah Dipasang Oleh Tukang" lalu Terdakwa jawab "Mengapa Menyuruh Tukang, Karena Perjanjian Sebelumnya Kita Bersama-Sama Memasang Patok" dijawab lagi oleh korban "Sama Saja", sembari korban berdiri dengan nada membentak mendengar perkataan korban Hasan Basri tersebut Terdakwa langsung tersulut emosi dan langsung membacok korban Hasan Basri dengan menggunakan sebilah parang yang sedang Terdakwa pegang ke bagian leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (Satu) kali kemudian dibgaian bahu kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu korban terjatuh lalu korban berdiri kembali dan Terdakwa membacok korban kembali kearah tubuh korban dan ditangkis oleh korban dengan menggunakan lengan kanan korban kemudian Terdakwa membacok korban kembali mengenai pipi kanan dan bahu kanan korban lalu korban terjatuh tertelungkup dan Terdakwa kembali membacok korban sebanyak 6 (enam) kali kearah punggung korban hingga korban bersimbah darah dan Setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk melarikan diri, rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban IWAN yang berada di Lumpatan I Kec. Sekayu Kab. Muba, kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian dan dijemput dirumah korban IWAN selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Muba.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Ledi bin Abi mengalami kematian sebagaimana: Visum Et Repertum No: 445/151/VR/VIII/2024/RSUD Sekayu tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Purwoginangsih selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Sekayu dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Fisik:

- Kepala dan Wajah:

- Luka robek di pipi kanan dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Luka robek di telinga kanan dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter

- Leher

- Luka robek di leher sebelah kiri dengan panjang delapan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

- Dada: tidak ada jejas

- Perut: tidak ada jejas

- Punggung dan Pinggang

- Luka robek di punggung kiri dengan panjang dua puluh sentimeter dan lebar enam sentimeter
- Luka robek di puggung kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter
- Luka robek di punggung kiri dengan panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter
- Luka robek di punggung tengah atas dengan panjang dua puluh sentimeter dan lebar lima sentimeter
- Luka robek di punggung tengah bawah dengan panjang tujuh belas sentimeter dan lebar empat sentimeter
- Luka robek di punggung tengah bawah dengan panjang dua puluh dua sentimeter dan lebar enam sentimeter

- Anggota gerak atas (lengan/tangan):

- Luka robek di bahu kanan dengan panjang empat belas sentimeter dan lebar lima sentimeter

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PNSky



- Luka robek di bahu kanan dengan panjang delapan sentimeter dan lebar lima sentimeter-
- Luka robek di bahu kanan dengan panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter-
- Luka robek di bahu kanan dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Luka robek di lengan kanan bawah dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Luka robek di bahu kiri dengan panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

➤ Anggota gerak bawah (tungkai/kaki): tidak ada jejas

➤ KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan luar tersebut ditemukan beberapa luka robek di wajah, leher, punggung, bahu kanan-kiri dan lengan kanan bawah.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mochaemin bin Amat Musman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa yang Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 wib di samping rumah korban di Jalan Betung Sekayu Rt.001, Rw.002 Dusun II Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Sdr. HASAN BASRI bin HUSNI;
- Bahwa Korban merupakan kakak sepupu dari Istri Saksi;



- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 wib Saksi di telfon oleh anak korban IN bahwa korban HASAN BASRI bin MASTIRI sedang berada di rumah sakit karena mengalami penganiayaan, mendengar telfon tersebut Saksi mendatangi rumah sakit dan melihat Korban sudah meninggal dunia, mendapati kejadian tersebut Saksi bertanya kepada anak korban IN dan saksi Dedi yang menjelaskan bahwa Korban telah dianiaya oleh Terdakwa DARWIN, mendengar kejadian tersebut kemudian Saksi pergi ke Polresta untuk melaporkan perihal kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab terjadinya peristiwa tersebut, namun Saksi pernah mendengar bahwa terjadi perselisihan mengenai tanah antara Korban dan Terdakwa namun sudah dilakukan perdamaian;
- Bahwa waktu Saksi melihat korban di Rumah Sakit, Saksi melihat korban mengalami luka robek pada pipi sebelah kanan, di leher, pada tangan sebelah kiri, serta banyak luka robek di belakang badan;
- Bahwa tidak ada keluarga dari Terdakwa datang untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian kepada keluarga Korban;

Terhadap keberatan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Muhamad Alen Purnama bin Musrah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 wib di samping rumah korban di Jalan Betung Sekayu Rt.001, Rw.002 Dusun II Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pertama kali Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut, Saksi mendengar adanya jeritan dari anak korban IN, kemudian Saksi menghampiri lokasi suara tersebut dan mendapati korban telah dalam keadaan sekarat akibat bacokan dari benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi berseberangan dengan korban yang berjarak sekitar 50 Meter;
- Bahwa Saksi melihat korban yang tengah dipangku oleh anaknya IN dan saksi Dedi yang berada pada lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa begitu Saksi melihat korban yang tengah terluka akibat peristiwa tersebut, Saksi mencoba mencari bantuan untuk membawa korban ke rumah sakit, Kemudian Saksi kembali kerumah untuk menelfon pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memang sering membawa parang dalam kesehariannya, karena Terdakwa merupakan seorang Petani/Pekebun;
- Bahwa pada saat Saksi melihat korban yang sedang di pangku oleh anaknya IN, korban masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa Saksi tidak melihat parang atau kayu pada lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut membawa korban ke Rumah Sakit karena Saksi kembali kerumah untuk menelfon Polisi namun banyak dari masyarakat sekitar yang ikut membawa korban kerumah sakit;

Terhadap keberatan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Dedi Setiadi bin Yamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin bin Mastiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 wib di samping rumah korban di Jalan Betung Sekayu Rt.001, Rw.002 Dusun II Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 wib, Saksi datang kerumah korban untuk bekerja seperti biasanya menuang rumah milik korban, tidak lama kemudian datang Terdakwa yang membawa kayu dan sebilah parang dari arah depan dan menghampiri

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PNSky



korban, kemudian Saksi mendengar teriakan dari korban berkata “NGAPE” dan Terdakwa langsung membacok korban bagian depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tertelungkup di tanah, melihat hal tersebut Saksi berusaha meleraikan dan melemparkan batu bata kearah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa melihat Saksi dan langsung mengejar dan mengayunkan parang kearah Saksi sehingga Saksi langsung melarikan diri untuk meminta bantuan, melihat Saksi pergi Terdakwa menghampiri korban lagi dan membacok korban yang sudah terkapar berulang-ulang kali, tidak lama kemudian Terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa jarak antara Saksi dengan korban dan Terdakwa pada saat itu kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mendengar percakapan antara korban dan Terdakwa, Saksi hanya mendengar korban berteriak “Ngape” kemudian Terdakwa membacok korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa datang, Korban sedang mengawasi kami bekerja;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang dari arah rumahnya yang berada diarah samping;
- Bahwa pada saat itu Korban dan Terdakwa sempat berbicara terlebih dahulu kurang lebih 5 menit sebelum Terdakwa membacok korban;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan antara Terdakwa dan Korban, namun Saksi hanya mendengar korban berteriak “Ngape” kemudian Terdakwa membacok korban;

Terhadap keberatan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Herianto bin Hasan Basri (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Korban Hasan Basri (Alm) terkait dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin Bin Mastiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 wib di samping rumah korban di Jalan Betung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu Rt.001, Rw.002 Dusun II Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa pertama kali Saksi mengetahui kejadian tersebut, bermula ketika adik Saksi IN menelfon Saksi yang memberitahu bahwa ayah Saksi (Korban) sedang berada dirumah sakit, mendengar hal tersebut Saksi menuju rumah sakit dan mendapati bahwa Ayah Saksi telah meninggal dunia akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin bin Mastiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti latar belakang yang menyebabkan terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, akan tetapi dahulu pada saat korban membeli tanah yang berdekatan dengan milik Terdakwa, Terdakwa mengklaim tanah tersebut masuk ke dalam tanah milik Terdakwa, atas perselisihan tersebut Korban dan Terdakwa di damaikan oleh Kepala Desa dengan perjanjian korban memberikan setengah meter tanahnya kepada Terdakwa, Kemudian pada Tahun 2024 pada saat ayah Saksi (korban) hendak membangun rumah adik Saksi yang bersebelahan dengan rumah milik korban, Terdakwa kembali memperlmasalahkan hal tersebut dan ingin meminta kembali tanah dengan alasan membeli dengan ukuran 50 X 17.80 m, kemudian karena ayah Saksi tidak menjual tanah tersebut akan tetapi dihibahkan saja kepada Terdakwa dengan syarat agar setelah dihibahkan, ayah Saksi juga akan membangun parit sebagai pembatas dan untuk aliran air, kemudian Terdakwa menyetujuinya kemudian bersama-sama pihak desa membuatkan surat keterangan hibah dari ayah Saksi (korban) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi-saksi Kepala Dusun dan RT, selanjutnya diketahui oleh Kepala Desa Lumpatan;
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan tersebut parit tersebut belum dibangun, karena telah dihibahkan kepada pihak Desa, sehingga pembangunannya diserahkan kepada pihak desa;
- Bahwa ada kesepakatan damai antara Korban dan Terdakwa mengenai hibah tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak keluarga Korban karena keluarga korban masih marah kepada Terdakwa;

Terhadap keberatan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-Saksi adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 - 08.00 wib di samping rumah korban, jalan Betung Sekayu Rt.001, Rw.002 Dusun II Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan korban memiliki perjanjian hibah dimana korban memberikan Terdakwa tanah seluas kurang lebih setengah meter, dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) guna membayar tanah tersebut, kami juga sepakat untuk memasang patok atas tanah tersebut bersama-sama, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa melihat korban sedang duduk dirumahnya mengawasi tukang yang sedang membangun rumah korban, kemudian Terdakwa menghampiri korban dengan membawa kayu dan parang guna mengajak korban bersama-sama memasang patok batas tanah kami berdua yang sudah dihibahkan oleh korban kepada Terdakwa. Kemudian ketika bertemu dengan korban Terdakwa berkata kepadanya "AYO KITA PASANG PATOK" dan dijawab oleh korban "PATOK SUDAH DIPASANG OLEH TUKANG" kemudian Terdakwa menjawab "MENGAPA MENYURUH TUKANG, KARENA PERJANJIAN SEBELUMNYA KITA BERSAMA-SAMA MEMASANG PATOK DENGAN DISAKSIKAN KADUS:" kemudian dijawab kembali oleh korban "SAMO BAE NAK NGAPE KAU" mendengar perkataan korban Terdakwa tersulut emosi dan langsung membacok korban dengan sebilah parang yang sedang Terdakwa pegang;
- Bahwa secara pastinya Terdakwa lupa berapakali, yang Terdakwa ingat Terdakwa pertama kali membacok korban pada bagian pundak kiri dan kanan, kemudian korban terjatuh lalu Terdakwa membacok kembali pada bagian leher dan ditangan korban;
- Bahwa benar saksi Dedi Setiao bin Yamin ada dilokasi pada saat kejadian tersebut, saksi Dedi Setiadi bin Yamin melempar Terdakwa dengan batu yang mengenai kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Dedi Setiadi dengan berkata "JANGAN MELOK-MELOK" kemudian saksi Dedi Setiadi pergi, setelah saksi Dedi Setiadi pergi Terdakwa kembali menghampiri korban yang sudah tertelungkup dan membacok kembali korban dibagian belakang beberapa kali;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membacok korban Terdakwa pergi kerumah Sdr.SIIN untuk melarikan diri, kemudian Terdakwa melarikan diri lagi ke rumah Sdr. Iwan yang berada di Lumpatan I Kec Sekayu Kab Muba. Pada saat dirumah Iwan kurang lebih 1 (satu) jam pihak kepolisian datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa korban Hasan bin Basri tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan korban tidak ada perjanjian untuk memasang patok pada hari kejadian tersebut, Terdakwa hanya inisiatif mendatangi korban karena melihat korban yang sedang duduk di depan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membawa parang dan kayu tersebut dari rumah yang akan digunakan untuk menggali tanah dan kayu dipergunakan sebagai patoknya;
- Bahwa perjanjian yang kami sepakati merupakan perjanjian hibah yang disaksikan Kadus, namun Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang dimaksudkan sebagai maharnya;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga tidak melakukan perdamaian karena keluarga korban masih marah kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang telampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No: 445/151/VR/VIII/2024/RSUD Sekayu tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Purwoginangsih selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Sekayu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Dari hasil pemeriksaan luar tersebut ditemukan beberapa luka robek di wajah, leher, punggung, bahu kanan-kiri dan lengan kanan bawah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek dasar warna hitam
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang sekira 55 (lima puluh lima) centimeter
- 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira 100 (seratus) meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di samping rumah korban Hasan Basri bin Husin di Jalan Betung Sekayu Rt.001, Rw.002 Dusun II Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah membacok korban Hasan Basri (Alm) dengan menggunakan sebilah parang yang menyebabkan korban Hasan Basri (Alm) mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai bukti surat Visum Et Repertum No: 445/151/VR/VIII/2024/RSUD Sekayu tertanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Purwoginangsih selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Sekayu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar terhadap korban Hasan Basri bin Husni ditemukan beberapa luka robek di wajah, leher, punggung, bahu kanan-kiri dan lengan kanan bawah;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan korban Hasan Basri (alm) memiliki perjanjian hibah dimana korban memberikan Terdakwa tanah seluas kurang lebih setengah meter, dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) guna membayar tanah tersebut, kemudian Terdakwa dan korban sepakat untuk memasang patok atas tanah tersebut bersama-sama, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa melihat korban sedang duduk dirumahnya mengawasi tukang yang sedang membangun rumah, kemudian Terdakwa menghampiri korban dengan membawa kayu dan parang guna mengajak Korban bersama-sama memasang patok batas tanah berdua yang sudah dihibahkan oleh korban kepada Terdakwa. Kemudian ketika bertemu dengan korban Terdakwa berkata kepadanya "AYO KITA PASANG PATOK" dan dijawab oleh korban "PATOK SUDAH DIPASANG OLEH TUKANG" kemudian Terdakwa menjawab "MENGAPA MENYURUH TUKANG, KARENA PERJANJIAN SEBELUMNYA KITA BERSAMA-SAMA MEMASANG PATOK DENGAN DISAKSIKAN KADUS:" kemudian dijawab kembali oleh korban "SAMO BAE NAK NGAPE KAU" mendengar perkataan korban Terdakwa tersulut emosi dan langsung membacok korban dengan sebilah parang yang sedang Terdakwa pegang, dimana menurut keterangan saksi Dedi Setiadi bin Yamin yang melihat peristiwa tersebut Terdakwa membacok korban Hasan Basri (alm) bagian depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tertelungkup di tanah, melihat hal tersebut saksi Dedi Setiadi bin Yamin berusaha meleraikan dan melemparkan batu bata kearah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa langsung mengejar dan mengayunkan parang kearah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PNSky



saksi Dedi Setiadi sehingga saksi Dedi Setiadi langsung melarikan diri untuk meminta bantuan, melihat saksi Dedi Setiadi pergi, Terdakwa kembali menghampiri korban dan membacok korban yang sudah terkapar berulang-ulang kali;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban Hasan bin Basri (alm) dikarenakan Terdakwa tersulut emosi mendengar perkataan korban "SAMO BAE NAK NGAPE KAU";

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **Darwin bin Mastiri** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan



sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam ilmu hukum pidana dimaksudkan sebagai kesadaran yang sungguh-sungguh dari si pelaku pidana akan wujud perbuatan dan akibatnya dimana akibat tersebut adalah sesuatu tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku, sedangkan yang dimaksud “dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) adalah masih adanya rentang waktu antara timbulnya niat si pelaku dengan pelaksanaan perbuatannya untuk berfikir-fikir dengan cara bagaimana si pelaku akan melaksanakan niatnya, *in casu*, yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain (*moord*) adalah masih adanya rentang waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memikirkan bagaimana caranya ia membunuh Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” dalam perkara a quo adalah masih adanya rentang waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memikirkan bagaimana caranya ia membunuh Korban dan pembunuhan tersebut dilakukan Terdakwa dengan kesadaran yang sungguh-sungguh dan akibatnya adalah sesuatu tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa sebenarnya wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dimana pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di samping rumah korban Hasan Basri bin Husin di Jalan Betung Sekayu Rt.001, Rw.002 Dusun II Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah membacok korban Hasan Basri (Alm) dengan menggunakan sebilah parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Setiadi bin Yamin yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membacok korban Hasan Basri (alm) bagian depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tertelungkup di tanah dan membacok korban yang sudah terkapar berulang-ulang kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban Hasan Basri (Alm) mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai bukti surat Visum Et Repertum No: 445/151/VR/VIII/2024/RSUD Sekayu tertanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Purwoginangsih selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Sekayu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar terhadap korban Hasan Basri bin Husni ditemukan beberapa luka robek di wajah, leher, punggung, bahu kanan-kiri dan lengan kanan bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud materiel perbuatan Terdakwa adalah perbuatan menghilangkan jiwa orang lain yang dalam terminologi hukum pidana disebut sebagai "Pembunuhan", selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pembunuhan tersebut telah dilakukan dengan sengaja atau tidak oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dimana ternyata sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan korban Hasan Basri (alm) memiliki perjanjian hibah dimana korban memberikan Terdakwa tanah seluas kurang lebih setengah meter, dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) guna membayar tanah tersebut, kemudian Terdakwa dan korban sepakat untuk memasang patok atas tanah tersebut bersama-sama, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa melihat korban sedang duduk dirumahnya mengawasi tukang yang sedang membangun rumah, kemudian Terdakwa menghampiri korban dengan membawa kayu dan parang guna mengajak Korban bersama-sama memasang patok batas tanah berdua yang sudah dihibahkan oleh korban kepada Terdakwa. Kemudian ketika bertemu dengan korban Terdakwa berkata kepadanya "AYO KITA PASANG PATOK" dan dijawab oleh korban "PATOK SUDAH DIPASANG OLEH TUKANG" kemudian Terdakwa menjawab "MENGAPA MENYURUH TUKANG, KARENA PERJANJIAN SEBELUMNYA KITA BERSAMA-SAMA MEMASANG PATOK DENGAN DISAKSIKAN KADUS:" kemudian dijawab kembali oleh korban "SAMO BAE NAK NGAPE KAU" mendengar perkataan korban Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersulut emosi dan langsung membacok korban dengan sebilah parang yang sedang Terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*willen en wetten*) atas perbuatannya dan akibat dari perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa melakukan pembacokan secara berkali-kali dengan menggunakan parang ke arah bagian vital dari korban yaitu leher, punggung, bahu dan lengan dari korban Hasan Basri yang disadarinya pasti akan mengakibatkan korban Hasan Basri meninggal dunia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban adalah sesuatu yang secara sadar dan sungguh-sungguh dikehendaki oleh Terdakwa sehingga sifat “kesengajaan” telah terpenuhi dalam Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa tersebut, adalah suatu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dalam hal ini telah adanya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak serta memutuskan kehendak dalam suasana tenang yaitu pada saat Terdakwa menghampiri korban Hasan Basri Terdakwa (alm) saat itu sudah membawa sebilah parang dan 1 (satu) potong kayu yang rencananya digunakan sebagai patok pembatas tanah, kemudian mengajak Korban bersama-sama memasang patok batas tanah dengan berkata kepadanya “AYO KITA PASANG PATOK” dan dijawab oleh korban “PATOK SUDAH DIPASANG OLEH TUKANG” kemudian Terdakwa menjawab “MENGAPA MENYURUH TUKANG, KARENA PERJANJIAN SEBELUMNYA KITA BERSAMA-SAMA MEMASANG PATOK DENGAN DISAKSIKAN KADUS:” kemudian dijawab kembali oleh korban “SAMO BAE NAK NGAPE KAU” mendengar perkataan korban Terdakwa tersulut emosi dan langsung membacok korban dengan sebilah parang yang sedang Terdakwa pegang, sehingga pelaksanaan pembunuhan korban Hasan Basri tersebut dilakukan secara tenang oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain itu dalih Terdakwa membawa sebilah parang yang ujungnya runcing tidaklah sesuai dengan peruntukannya untuk memasang patok tanah;

Menimbang, bahwa selain itu dari cara yang dilakukan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban secara membabi buta yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertelungkup di tanah telah menunjukkan fakta tidak ada kehendak dari Terdakwa untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu, yang mana pada saat itu apabila niat Terdakwa hanya untuk melukai Korban maka Terdakwa akan menghentikan perbuatannya, namun ternyata Terdakwa tidak menghentikan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dinyatakan terbukti sedangkan selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana apa yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana mati, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang dianggap terlalu berat tersebut dan memohon keringanan hukuman, maka kini sampailah Majelis Hakim pada pidana apa yang dianggap tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah tuntutan pidana Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis, yaitu dari aspek Korban dan Keluarga Korban, aspek latar belakang dan kronologis terjadinya tindak pidana, aspek tujuan pemidanaan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada korban, masyarakat, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek Korban dan keluarganya dalam hal ini korban adalah sosok kepala keluarga yang menjadi tumpuan keluarganya, dan dengan meninggalnya kedua korban telah menimbulkan luka dan kesedihan yang sangat mendalam bagi keluarga korban sebagaimana saksi-saksi dari pihak keluarga korban yang telah didengar keterangannya di persidangan bahwa Terdakwa dan pihak keluarga korban tidak melakukan perdamaian karena keluarga korban masih marah kepada Terdakwa dan cara meninggalnya yang sangat tragis karena dibunuh oleh Terdakwa secara keji;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek latar belakang dan kronologis terjadinya tindak pidana bahwa sebelumnya Terdakwa dan korban sudah ada perjanjian hibah yang disepakati bersama dimana korban memberikan Terdakwa tanah seluas kurang lebih setengah meter, dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) guna membayar tanah tersebut, namun Terdakwa masih melakukan aksi kejiya kepada korban telah menunjukkan bahwa Terdakwa benar-benar merupakan orang yang sangat berbahaya bagi masyarakat jika suatu saat nanti dikeluarkan dari penjara;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Korban dan keluarga Korban, aspek latar belakang dan kronologis terjadinya tindak pidana, aspek tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa amar putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa maka permohonan keringanan hukuman dari tuntutan pidana mati yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menurut Majelis Hakim masih patut untuk dikabulkan, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup maka lamanya Terdakwa ditahan sejak dari pemeriksaan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan didalam persidangan ini tidak dikurangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek dasar warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam, yang telah disita dari korban akan menimbulkan trauma bagi keluarga korban dan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang sekira 55 (lima puluh lima) centimeter, 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira 100 (seratus) meter, yang telah disita dari Terdakwa terbukti digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan seluruh barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka mendalam bagi keluarga Korban.
- Perbuatan Terdakwa sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan.
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 340 KUHP dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka merujuk Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, biaya perkara dalam perkara ini akan diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darwin bin Mastiri** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan berencana*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **seumur hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek dasar warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang sekira 55 (lima puluh lima) centimeter;
 - 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira 100 (seratus) meter.

Dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, oleh Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Anwas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Hendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

dto.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Muhammad Anwas, S.H.